P U T U S A N

Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **OFRA PIANUS SAPUTRA ALS OFRA ANAK DARI SANDI;**
2. Tempat lahir : Tumbang Jutuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 26 Agustus 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tehang RT/RW 007/002 Desa Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 23 Agustusi 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H., beralamat di Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH-MUSBA) Jalan Tamanggung Panji No. 51 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 30 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 3 September 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 24 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OFRA PIANUS SAPUTRA Als OFRA Anak SANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa OFRA PIANUS SAPUTRA Als OFRA Anak SANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 8 (Delapan) Paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Galongan I jenis shabu bukan tanaman dengan berat kotor 6.33 (Enam koma tiga tiga gram);
   - 1 (satu) Buah bundelan Plastik Klip;
   - 1 (satu) Buah Plastik Klip Bekas Pembungkus Shabu;
   - 1 (Satu) Lembar Tisu Warna Putih;
   - 1 (satu) Buah Mangkok Plastik Kecil;
   - 1 (satu) Buah kotak Plastik Bening;
   - 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk POCKET SCALE warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Yamaha Jupiter Z1 Warna Putih beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor KH 2761 HF nomor rangka MH31DY005DJ209135 nomor mesin1DY-209158 atas nama YUSILO A ERANG;

  Dirampas untuk negara

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM – 15/KKN/Enz.2/07/2025 tanggal 23 Juli 2025 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa OFRA PIANUS SAPUTRA Als OFRA Anak SANDI pada hari Selasa, 6 Mei 2025 sekira pukul 16.10 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Di Desa Tumbang Rahuyan RT. 005 RW.002 Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *"telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman",* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 sekitar Jam 08.00 WIB pada Terdakwa berangkat menuju Desa Tehang ke rumah Mamah Sonia (DPO) di Desa Tehang mengunakan motor merk YAMAHA JUPITER Z1 warna PUTIH, sesampai dirumah Mamah Sonia (DPO) lalu Terdakwa bertanya apakah ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjual Narkotika sebanyak setengah kantong, Lalu Mamah Sonia (DPO) mengambil dan menyerahkan Narkotika jenis shabu setengah kantong dengan harga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu Terdakwa pulang ke rumah di Desa Tumbang Rahuyan RT.005 RW.002 Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah mengunakan motor merk YAMAHA JUPITER Z1 warna PUTIH kemudian sesampainya di rumah Terdakwa langsung menuju ke kamar, untuk membuka Narkotika jenis shabu dan membagikan untuk dimasukan ke dalam plastik klip bening menjadi 25 (dua puluh lima) paket mengunakan potongan sedotan warna putih dengan harga 1 (satu) paket Terdakwa jual Rp.- 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 s.d Senin 5 Mei 2025 datang beberapa orang untuk membeli Narkotika jenis shabu di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tumbang Rahuyan RT.005 RW.002, dengan rincian sebagai berikut:
  - Pukul 09.00 WIB datang seseorang yang Terdakwa tidak tau namanya warga desa Tumbang Rahuyan membeli 3 (tiga) paket dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
  - Pukul 10.00 WIB datang seseorang yang Terdakwa tidak tau namanya warga desa Tumbang Rahuyan membeli 3 (tiga) paket dengan harga Rp.- 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
  - Pukul 12.00 WIB datang seseorang yang Terdakwa tidak tau namanya warga desa Tumbang Rahuyan, membeli 2 (dua) paket dengan harga Rp.- 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
  - Pukul 15.00 WIB datang seseorang yang Terdakwa tidak tau namanya warga desa Tumbang Rahuyan, membeli 2 (dua) paket dengan harga Rp.- 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
  - Selanjutnya mulai Jumat 2 Mei 2025 s.d Senin, 5 mei 2025 datang beberapa orang untuk membeli Narkotika yang dimana sebelumnya tersisa 15 (lima belas) paket tejual habis, dengan harga Rp.- 3.000.000 (tiga juta rupiah).

  Setelah Narkotika habis terjual, Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan total sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Selanjutnya Selasa tanggal 6 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke rumah Mamah Sonia (DPO) mengunakan motor merk YAMAHA JUPITER Z1 warna PUTIH, pada pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saudari Mamah Sonia (DPO) kemudian Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Mamah Sonia (DPO) dan memberi Terdakwa Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai upah dari menjual Narkotika jenis shabu. Berikutnya Terdakwa menanyakan kepada Mamah Sonia (DPO), untuk mengambil 1 Kantong dengan uang muka Rp.- 1.000.000 (satu juta rupiah), lalu MAMAH SONIA (DPO) menjawab bisa dan memberi 1 kantong dengan harga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya di Desa Tumbang Rahuyan RT.005 RW.002 Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan motor merk YAMAHA JUPITER Z1 warna PUTIH, setelah Terdakwa sampai di rumah sekitar 16.00 WIB Terdakwa langsung menimbang Narkotika menggunakan timbangan digital warna Hitam merk Pocket Scale dan dibagi menjadi 8 (delapan) paket dengan rincian 6 (enam) paket seharga Rp.- 100.000 (seratus ribu rupiah) per paketnya dan untuk 2 (dua) paket belum diberi harga;

- Selanjutnya sekira pukul 16.10 WIB Saksi Gustianor Bin Misran dan Saksi Rifki Hidayat Bin H. Rusdi yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menindaklanjuti informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu melakukan penangkapan pada rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Tumbang Rahuyan RT.005 RW.002 Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang disaksikan oleh Ketua RT 04 yaitu Saksi Bahan U. Erang Als Bapak Untung Bin Uder Erang dan RT 05 yaitu Saksi Superdi Als Bapak Romi Bin Diwin Antang dan pada saat dilakukan penggeledahan menemukan barang berupa:
  - 8 (Delapan) Paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu bukan tanaman dengan berat kotor 6.33 (Enam koma tiga tiga) gram;
  - 1 (satu) Buah bundelan Plastik Klip;
  - 1 (satu) Buah Plastik Klip Bekas Pembungkus Shabu;
  - 1 (Satu) Lembar Tisu warna Putih;
  - 1 (satu) Buah Mangkok Plastik Kecil;
  - 1 (satu) Buah kotak Plastik Bening;
  - 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk POCKET SCALE warna hitam.

  Setelah itu Saksi Gustianor Bin Misran dan Saksi Rifki Hidayat Bin H. Rusdi membawa Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan ke Polres Gunung Mas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli dan menerima Narkotika jenis shabu dari Mamah Sonia (DPO), yaitu pada hari Kamis, 1 Mei 2025 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0254 tanggal 10 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ali Yudhi Hartanto, SF, Apt, MM selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:

  "Barang bukti dengan nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0253.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,2706 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 030/11144.00/2025 tanggal 7 Mei 2025 yang ditandatangani oleh AHMAD JUNAIDI dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan:
  - Sebelum disisihkan berat kotor 6,28 (enam koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram;
  - Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga enam) gram dan
  - Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 8 (delapan) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil Sebelum disisihkan berat kotor 6,28 (enam koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram, Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga enam) gram dan Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa OFRA PIANUS SAPUTRA Als OFRA Anak SANDI pada hari Selasa, 6 Mei 2025 sekira pukul 16.10 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Di Desa Tumbang Rahuyan RT. 005 RW.002 Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, “telah secara tanpa hak atau melawan hukum atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 6 Mei 2025 sekira pukul 16.10 WIB Saksi Gustianor Bin Misran dan Saksi Rifki Hidayat Bin H. Rusdi yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menindaklanjuti informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu melakukan penangkapan pada rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Tumbang Rahuyan RT.005 RW.002 Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang disaksikan oleh Ketua RT 04 yaitu Saksi Bahan U. Erang Als Bapak Untung Bin Uder Erang dan RT 05 yaitu Saksi Superdi Als Bapak Romi Bin Diwin Antang dan pada saat dilakukan penggeledahan menemukan barang berupa:
  - 8 (Delapan) Paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu bukan tanaman dengan berat kotor 6.33 (Enam koma tiga tiga) gram;
  - 1 (satu) Buah bundelan Plastik Klip;
  - 1 (satu) Buah Plastik Klip Bekas Pembungkus Shabu;
  - 1 (Satu) Lembar Tisu warna Putih;
  - 1 (satu) Buah Mangkok Plastik Kecil;
  - 1 (satu) Buah kotak Plastik Bening;
  - 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk POCKET SCALE warna hitam.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah itu Saksi Gustianor Bin Misran dan Saksi Rifki Hidayat Bin H. Rusdi membawa Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan ke Polres Gunung Mas;

Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli dan menerima Narkotika jenis shabu dari Mamah Sonia (DPO), yaitu pada hari Kamis, 1 Mei 2025 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0254 tanggal 10 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ali Yudhi Hartanto, SF, Apt, MM selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:

  "Barang bukti dengan nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0253.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,2706 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 030/11144.00/2025 tanggal 7 Mei 2025 yang ditandatangani oleh AHMAD JUNAIDI dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan:
  - Sebelum disisihkan berat kotor 6,28 (enam koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram;
  - Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga enam) gram dan
  - Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 8 (delapan) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil Sebelum disisihkan berat kotor 6,28 (enam koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram, Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga enam) gram dan Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rifki Hidayat Bin H Rusdi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ofra Pianus Als Ofra Anak Dari Sandi sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
   - Bahwa kronologis kejadian sehingga Terdakwa Ofra Pianus Als Ofra Anak Dari Sandi diamankan Petugas Kepolisian yakni pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 pada pukul 04.00 WIB di Desa Tumbang Rahuyan Saksi bersama Tim Satresnarkoba mendapatkan informasi sering terjadi transaksi jual beli narkotika;
   - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 pada pukul 16.00 WIB sore hari di Desa Tumbang Rahuyan Saksi bersama Tim Satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan, jumlah Tim Petugas Kepolisian saat itu ada 11 (sebelas) orang lalu kami berangkat ke rumah Terdakwa dan masuk lewat pintu depan dan samping;
   - Bahwa setelah Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan 2 (dua) orang, salah satunya ketua RT, dan ditemukan total 8 (delapan) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,33 (enam koma tiga puluh tiga) gram, sebanyak 2 (dua) paket sabu ditemukan din lantai dapur dan sebanyak 6 (enam) paket sabu ditemukan di dalam kamar;
   - Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa antara lain 8 (delapan) paket plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu bukan tanaman dengan berat kotor 6,33 (enam koma tiga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tiga), 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip bekas pembungkus shabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah mangkok plastik kecil, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Yamaha Jupiter Z1 warna putih nomor rangka MH31DY005DJ209135 nomor mesin 1DY-209158 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor KH 2761 HF nomor rangka MH31DY005DJ209135 nomor mesin 1DY-209158 atas nama Yusilo A Erang;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Mama Sonia dan status Mama Sonia saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual guna kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Mama Sonia sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa membeli sabu yang pertama yaitu pada tanggal 1 Mei 2025 sebanyak setengah kantong dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dari Mama Sonia, yang kedua pada tanggal 6 Mei 2025 dengan berat 5 (lima) gram dari total 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa dari pembelian shabu tanggal 1 Mei 2025 sebanyak 2,5 (dua koma lima gram) sudah habis terjual, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan sebagai uang muka untuk membeli narkotika jenis sabu yang kedua tanggal 6 Mei 2025;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Mama Sonia untuk pembelian yang kedua sebanyak 1 kantong dengan berat 5 (lima) gram, dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Namun Terdakwa baru memberikan uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa masih memiliki hutang kepada Mama Sonia sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa dari pembelian sabu yang kedua dari Mama Sonia belum ada yang laku terjual karena Terdakwa terlebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa belum memperoleh keuntungan yang dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai penyedot emas;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai narkotika jenis sabu tersebut karena setelah dilakukan Tes Urine terhadap Terdakwa hasilnya negatif;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin atau surat yang sah dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait atas menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. **Saksi Gustianor Bin Misran** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ofra Pianus Als Ofra Anak Dari Sandi sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
   - Bahwa kronologis kejadian sehingga Terdakwa Ofra Pianus Als Ofra Anak Dari Sandi diamankan Petugas Kepolisian yakni pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 pada pukul 04.00 WIB di Desa Tumbang Rahuyan Saksi bersama Tim Satresnarkoba mendapatkan informasi sering terjadi transaksi jual beli narkotika;
   - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 pada pukul 16.00 WIB sore hari di Desa Tumbang Rahuyan Saksi bersama Tim Satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan, jumlah Tim Petugas Kepolisian saat itu ada 11 (sebelas) orang lalu kami berangkat ke rumah Terdakwa dan masuk lewat pintu depan dan samping;
   - Bahwa setelah Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan 2 (dua) orang, salah satunya ketua RT ditemukan total 8 (delapan) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,33 (enam koma tiga puluh tiga) gram, sebanyak 2 (dua) paket sabu ditemukan din lantai dapur dan sebanyak 6 (enam) paket sabu ditemukan di dalam kamar;
   - Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa antara lain 8 (delapan) paket plastik klip berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis shabu bukan tanaman dengan berat kotor 6,33 (enam koma tiga tiga), 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip bekas pembungkus shabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mangkok plastik kecil, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Yamaha Jupiter Z1 warna putih nomor rangka MH31DY005DJ209135 nomor mesin 1DY-209158 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor KH 2761 HF nomor rangka MH31DY005DJ209135 nomor mesin 1DY-209158 atas nama Yusilo A Erang;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Mama Sonia dan status Mama Sonia saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual guna memperkaya diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Mama Sonia sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa membeli sabu yang pertama yaitu pada tanggal 1 Mei 2025 sebanyak setengah kantong dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dari Mama Sonia, yang kedua pada tanggal 6 Mei 2025 dengan berat 5 (lima) gram dari total 8 (delapan) paket sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa dari pembelian shabu tanggal 1 Mei 2025 sebanyak 2,5 (dua koma lima gram) sudah habis terjual, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan sebagai uang muka untuk membeli narkotika jenis sabu yang kedua tanggal 6 Mei 2025;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Mama Sonia untuk pembelian yang kedua sebanyak 1 kantong dengan berat 5 (lima) gram, dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Namun Terdakwa baru memberikan uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa masih memiliki hutang kepada Mama Sonia sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa dari pembelian sabu yang kedua dari Mama Sonia belum ada yang laku terjual karena Terdakwa terlebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa belum memperoleh keuntungan yang dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai penyedot emas;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai narkotika jenis sabu tersebut karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah dilakukan Tes Urine terhadap Terdakwa hasilnya negatif;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin atau surat yang sah dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait atas menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari Mama Sonia lalu sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah untuk dipecahkan menjadi paket yang kecil, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB datang Petugas Kepolisian menggerebek rumah Terdakwa dan ditemukan sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Mama Sonia sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yakni pada tanggal 1 Mei 2025 sebanyak setengah kantong dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pembelian kedua tanggal 6 Mei 2025 sebanyak satu kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Mei sekitar pukul 08.00 berangkat dari rumah istri Terdakwa yang beralamat di Desa Tumbang Rahuyan menuju rumah Mama Sonia yang beralamat di Desa Tehang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 warna putih, awalnya Terdakwa menanyakan lowongan pekerjaan kepada Mama Sonia, selanjutnya Mama Sonia menawarkan untuk menjual narkotika dan memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak setengah kantong;
- Bahwa awalnya pembelian sabu pertama yakni sebanyak setengah kantong dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun Terdakwa belum membayar sabu tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga terdakwa berhutang kepada Mama Sonia;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu sebanyak setengah kantong tersebut, Terdakwa pulang ke rumah di Desa Tumbang Rahuyan lalu Terdakwa pergi ke hutan tempat tambang emas untuk memecah sabu menjadi paket yang lebih kecil, kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut kepada orang-orang yang ada di tambang emas dengan harga yang bervariasi yakni dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan ada yang dijual dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah paket sabu sebanyak setengah kantong sudah laku terjual, dengan total penjualan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Desa Tumbang Rayuhan menuju rumah Mama Sonia dan untuk membayar lunas sabu sebanyak setengah kantong tersebut kepada Mama Sonia sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa mengambil lagi sabu dari Mama Sonia sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa membayar DP sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis sabu sebanyak satu kantong dengan berat kurang lebih 5 (gram) dari Mama Sonia tersebut pulang ke rumah orang tua isteri Terdakwa untuk Terdakwa pecah-pecah menjadi paket kecil;
- Bahwa saat Terdakwa sedang memecah narkotika jenis sabu sebanyak 1 kantong menjadi paket yang lebih kecil sebanyak 6 (enam) paket menggunakan timbangan digital merk Pocket Scale di rumah orang tua istri Terdakwa, kemudian Terdakwa karena ada banyak orang di luar Terdakwa langsung ke dapur tidak sempat ke luar, Terdakwa langsung diperintahkan untuk angkat tangan oleh Petugas Kepolisian sehingga Terdakwa langsung mengangkat tangan;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan atas Terdakwa yakni 8 (delapan) paket plastik klip narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip bekas pembungkus shabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah mangkok plastik kecil, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Yamaha Jupiter Z1 warna putih nomor rangka MH31DY005DJ209135 nomor mesin 1DY-209158 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor KH 2761 HF nomor rangka MH31DY005DJ209135 nomor mesin 1DY-209158 atas nama Yusilo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A Erang;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli untuk kedua kali sebanyak satu kantong dari Mama Sonia tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa sudah ditangkap terlebih dulu oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di tambang emas, karena pada tahun 2024 tangan Terdakwa patah tertimpa tanah dan batu besar, sehingga Terdakwa sudah tidak bisa bekerja di tambang emas dan tidak memiliki penghasilan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Mama Sonia adalah untuk dijual, karena waktu itu istri Terdakwa sedang hamil sehingga Terdakwa memerlukan uang untuk persiapan istri Terdakwa yang akan melahirkan;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sejak awal bulan Mei 2025, dan pada tanggal 6 Mei 2025 Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan *(a de charge)*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) Paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu bukan tanaman dengan berat kotor 6,33 (Enam koma tiga tiga) gram;
2. 1 (satu) Buah bundelan Plastik Klip;
3. 1 (satu) Buah Plastik Klip Bekas Pembungkus Shabu;
4. 1 (Satu) Lembar Tisu warna Putih;
5. 1 (satu) Buah Mangkok Plastik Kecil;
6. 1 (satu) Buah kotak Plastik Bening;
7. 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk Pocket Scale warna hitam;
8. 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Yamaha Jupiter Z1 Warna Putih beserta kunci kontak;
9. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor KH 2761 HF nomor rangka: MH31DY005DJ209135 nomor mesin:1DY-209158 atas nama Yusilo A Erang.

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula dikenali dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa oleh karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.25.0254 tanggal 10 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ali Yudhi Hartanto, SF, Apt, MM selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:
  "Barang bukti dengan nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0253.K berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,2706 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 030/11144.00/2025 tanggal 7 Mei 2025 yang ditandatangani oleh AHMAD JUNAIDI dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan:
  - Sebelum disisihkan berat kotor 6,28 (enam koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram;
  - Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga enam) gram dan
  - Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Rifki Hidayat bersama dengan Saksi Gustianor dan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bertempat di dalam rumah orang tua istru Terdakwa di Desa Tumbang Rahuyan, Kabupaten Gunung Mas sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam rumah sedang memecah narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) paket plastik klip narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip bekas pembungkus shabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah mangkok plastik kecil, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Yamaha Jupiter Z1 warna putih nomor rangka MH31DY005DJ209135 nomor mesin 1DY-209158 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor KH 2761 HF nomor rangka MH31DY005DJ209135 nomor mesin 1DY-209158 atas nama Yusilo A Erang;
3. Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip narkotika jenis shabu adalah narkotika yang dibeli oleh Terdakwa dari Mama Sonia;
4. Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada tanggal 6 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 WIB, dengan cara Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari Mama Sonia lalu sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah untuk dipecahkan menjadi paket yang kecil, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB datang Petugas Kepolisian menggerebek rumah Terdakwa dan ditemukan sabu;
5. Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Mama Sonia sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yakni pada tanggal 1 Mei 2025 sebanyak setengah kantong dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pembelian kedua tanggal 6 Mei 2025 sebanyak satu kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Mei sekitar pukul 08.00 berangkat dari rumah istri Terdakwa yang beralamat di Desa Tumbang Rahuyan menuju rumah Mama Sonia yang beralamat di Desa Tehang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 warna putih, awalnya Terdakwa menanyakan lowongan pekerjaan kepada Mama Sonia, selanjutnya Mama Sonia menawarkan untuk menjual narkotika dan memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak setengah kantong;
7. Bahwa awalnya pembelian sabu pertama yakni sebanyak setengah kantong dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut belum Terdakwa bayar masih hutang, karena Terdakwa tidak memiliki uang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa setelah mendapatkan sabu sebanyak setengah kantong tersebut, Terdakwa pulang ke rumah di Desa Tumbang Rahuyan lalu Terdakwa pergi ke hutan tempat tambang emas untuk memecah sabu menjadi paket yang lebih kecil, setelah itu Terdakwa menjual sabu tersebut kepada orang-orang yang ada di tambang emas dengan harga yang bervariasi yakni dengan yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan ada yang dijual dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
9. Bahwa setelah paket sabu sebanyak setengah kantong sudah laku terjual, dengan total penjualan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan sebagai uang muka untuk pembelian narkotika yang kedua;
10. Bahwa selanjutnya pembelian narkotika jenis sabu yang kedua yakni pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Desa Tumbang Rahuyan menuju rumah Mama Sonia dan untuk membayar lunas sabu sebanyak setengah kantong tersebut kepada Mama Sonia sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa mengambil lagi sabu dari Mama Sonia sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa membayar DP sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
11. Bahwa kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis sabu sebanyak satu kantong dengan berat kurang lebih 5 (gram) dari Mama Sonia tersebut pulang ke rumah orang tua isteri Terdakwa untuk Terdakwa pecah-pecah menjadi paket kecil;
12. Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli untuk kedua kali sebanyak satu kantong dari Mama Sonia tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa sudah ditangkap terlebih dulu oleh Petugas Kepolisian;
13. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Mama Sonia adalah untuk dijual, karena waktu itu istri Terdakwa sedang hamil sehingga Terdakwa memerlukan uang untuk persiapan istri Terdakwa yang akan melahirkan;
14. Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya negarif;
15. Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.16A.05.25.227 tanggal 21 Mei 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ali Yudhi Hartanto, SF, Apt, M.M. terhadap laporan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengujian LHU.098.K.05.16.25.0254 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus (Netto : berat kotor 0.2706 gram (plastik klip kecil + kristal bening) a.n. Sdr. Ofra Pianus Saputra Als Ofra Anak dari Sandi), setelah dilakukan pengujian Laporatorium barang bukti tersebut adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 030/11144.00/2025 tanggal 7 Mei 2025 yang ditandatangani oleh AHMAD JUNAIDI dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan: Sebelum disisihkan berat kotor 6,28 (enam koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram. Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga enam) gram dan setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram dan berat bersih 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram.
17. Bahwa Terdakwa dalam jual beli ataupun menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas, mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Setiap Orang" dimaksudkan kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Setiap Orang" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Ofra Pianus Saputra Als Ofra Anak Dari Sandi yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terkait unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

1. Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

a. Apotek;
b. Rumah sakit;
c. Pusat Kesehatan masyarakat;
d. Balai pengobatan; dan
e. Dokter;

Menimbang bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “*mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “*memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*”;

Menimbang bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “*memperoleh sesuatu melalui*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penukaran atau pembayaran dengan uang". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa pengertian "Menerima" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa "Menyerahkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*";

Menimbang bahwa pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "Narkotika Golongan I" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan Terdakwa, yang kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah Membeli dan Menjual narkotika Golongan I jenis sabu, yaitu Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Mama Sonia sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada tanggal 1 Mei 2025 sebanyak setengah kantong dengan berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun terdakwa membeli dengan cara berhutang dengan Mama Sonia dan pembelian kedua tanggal 6 Mei 2025 sebanyak satu kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Desa Tumbang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rahuyan menuju rumah Mama Sonia yang beralamat di Desa Tehang pada tanggal 1 Mei 2025 menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 warna putih, kemudian setelah mendapatkan sabu sebanyak setengah kantong tersebut, Terdakwa pergi ke hutan tempat tambang emas untuk memecah sabu menjadi paket yang lebih kecil, setelah itu Terdakwa menjualnya kepada orang-orang yang ada di tambang emas dengan harga yang bervariasi yakni dengan yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan ada yang dijual dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian setelah paket sabu sebanyak setengah kantong dengan berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram sudah habis terjual, dengan total penjualan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian tanggal 6 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah Mama Sonia dan untuk membayar lunas sabu sebanyak setengah kantong tersebut kepada Mama Sonia sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa membeli lagi sabu dari Mama Sonia sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kotor 5 (lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa membayar DP sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan uang yang Terdakwa dapatkan atas penjualan narkotika jenis sabu sebelumnya, kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis sabu sebanyak satu kantong dengan berat kurang lebih 5 (gram) dari Mama Sonia tersebut ke rumah orang tua isteri Terdakwa untuk Terdakwa pecah-pecah menjadi paket kecil dan saat memecah paket sabu tersebut sekira pukul 16.00 Saksi Rifki Hidayat dan Saksi Gustianor beserta tim Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas kemudian menangkap Terdakwa;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Mama Sonia adalah untuk dijual kembali kepada pekerja di tambang emas yang Terdakwa tidak kenal orangnya, dan keuntungan tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari serta untuk Istri Terdakwa melahirkan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk Membeli dan Menjual narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan tanpa hak;

Menimbang bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu yang jual belinya dilakukan oleh Terdakwa tidak jelas peruntukkannya, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka dengan terpenuhinya segala unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, sedangkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman *(sentencing atau staftoemeting)* atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek phisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya dimana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai Prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya, sehingga hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan ancaman hukuman bagi Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian selain pidana penjara, kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan putusan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa bukti berupa 8 (Delapan) Paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu bukan tanaman dengan berat kotor 6.33 (Enam koma tiga tiga gram), 1 (satu) Buah bundelan Plastik Klip, 1 (satu) Buah Plastik Klip Bekas Pembungkus Shabu, 1 (Satu) Lembar Tisu warna Putih, 1 (satu) Buah Mangkok Plastik Kecil, 1 (satu) Buah kotak Plastik Bening, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk Pocket Scale warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Yamaha Jupiter Z1 Warna Putih beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor KH 2761 HF nomor rangka MH31DY005DJ209135 nomor mesin1DY-209158 atas nama Yusilo A Erang, yang disita dari Terdakwa Ofra Pianus Als Ofra Anak dari Sandi, barang bukti tersebut tidak serta merta barang yang digunakan dalam kejahatan ini melainkan menurut Majelis Hakim hanya digunakan sebagai alat transportasi pada umumnya, terlebih di persidangan penuntut umum tidak dapat pula membuktikan bahwa barang bukti tersebut merupakan benda yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ofra Pianus Saputra Als Ofra Anak Dari Sandi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 8 (Delapan) Paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu bukan tanaman dengan berat kotor 6.33 (Enam koma tiga tiga gram);
   - 1 (satu) Buah bundelan Plastik Klip;
   - 1 (satu) Buah Plastik Klip Bekas Pembungkus Shabu;
   - 1 (Satu) Lembar Tisu warna Putih;
   - 1 (satu) Buah Mangkok Plastik Kecil;
   - 1 (satu) Buah kotak Plastik Bening;
   - 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk Pocket Scale warna hitam Dimusnahkan;
   - 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Yamaha Jupiter Z1 Warna Putih beserta kunci kontak;
   - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor KH 2761 HF nomor rangka MH31DY005DJ209135 nomor mesin 1DY-209158 atas nama Yusilo A Erang;

   Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025, oleh Kiki Mahendra Febriansari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Safrida Yusitarani, S.H. dan Wahyu Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Juan Maulana Alfedo, S.H. dan Wahyu Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
ttd	ttd
Juan Maulana Alfedo, S.H.	Kiki Mahendra Febriansari, S.H.
ttd	
Wahyu Nugroho, S.H.	

Panitera Pengganti

ttd

Mersia Sibarani, S.E, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)